

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2324/2531

บริษัทดีทแฮล์มอินเตอร์เนชั่นแนล
ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเชส จำกัด ฯ

โจทก์
จำเลย

นายโสภณ ศรีประสาธน์ กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 194, มาตรา 438

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ได้รับเงินเดือนประกันอายุของลูกจ้างโจทก์คืนจาก
กรมศุลกากรแล้วยกยอกเสีย จำเลยได้ทำบันทึกตกลงรับสภาพหนี้ไว้แก่โจทก์ว่าจะ
ยอมคืนเงินดังกล่าวและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่รับเงินคืนจากกรม
ศุลกากรจนถึงวันที่ชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้น บันทึกความตกลงรับสภาพหนี้ดังกล่าวเป็น
นิติกรรมซึ่งจำเลยทำขึ้นด้วยความสมัครใจ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนจึงมีผลบังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์มีหน้าที่รับเงินเดือนประกันอายุซึ่ง
กรมศุลกากรเรียกเก็บจากลูกจ้างของโจทก์ในการนำสินค้าเข้า และต่อมาได้คืนให้โดย
ผ่านทางโจทก์ จำเลยทั้งสองรับเงินมาแล้วเบียดบังเอาเสีย โจทก์ต้องชดใช้เงินให้แก่
ลูกจ้างพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จำเลยทั้งสองได้ทำหนังสือยอมรับสภาพ
หนี้ไว้แก่โจทก์แล้วไม่ชดใช้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันชำระเงิน ๑๔๙,๗๘๘.๑๖
บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยได้خذใช้เงินคืนแก่โจทก์แล้วที่โจทก์ไปตกลง
خذใช้ค่าเสียหายอีกนั้น จำเลยไม่ได้ยินยอมด้วย โจทก์خذใช้ค่าเสียหายไปตามอำเภอ
ใจโดยไม่มีหน้าที่ต้องชำระ จึงไม่ผูกพันจำเลย และไม่มีระเบียบว่าจำเลยจะต้องส่ง
เงินคืนโจทก์เมื่อได้ โจทก์จะเรียกดอกเบี้ยไม่ได้

ในวันนัดพิจารณา คู่ความแถลงรับกันว่า ยอดหนี้ตามฟ้องเหลือเงินต้น
๒,๒๑๑.๓๕ บาท ที่จำเลยทั้งสองยังไม่ได้จ่ายให้จำเลยยอมรับผิดชอบในส่วนนี้สำหรับส่วน
ที่เหลือเป็นดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่โจทก์ต้องชำระให้แก่ลูกค้านำไปก่อนในอัตรา
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี เป็นเงิน ๑๐๗,๐๓๕.๓๐ บาท ซึ่งจำเลยมิได้ตกลงว่าจะชำระให้ด้วยใน
การรับสภาพหนี้

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีให้แก่
ลูกค้าของโจทก์ เป็นการยอมเสียดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นการ
จ่ายไปตามอำเภอใจของโจทก์โดยรู้อยู่ว่าไม่มีความผูกพันต้องชำระ จึงฟ้องเรียกจาก
จำเลยไม่ได้ และโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้เป็นการนอกเหนือจากหนังสือรับ
สภาพหนี้ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๒,๒๑๑.๐๕ บาทแก่โจทก์คำขอ
อื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า เกี่ยวกับเงินคืนประกันอากรที่จำเลยทั้ง
สองยกยกออกไปนี้ จำเลยทั้งสองได้ทำบันทึกตกลงรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่โจทก์ตาม
เอกสารหมาย จ.๑ ซึ่งความในข้อจ.ระบุไว้ว่า 'จำนวนเงินคืนประกันอากรซึ่งข้าพเจ้าทั้ง
สองตกลงยอมรับผิดต่อบริษัท ตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองตกลงยินยอมชำระ
ดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับจากวันที่ข้าพเจ้าทั้งสองรับคืนจาก
กรมศุลกากร จนถึงวันที่ข้าพเจ้าทั้งสองชำระให้แก่บริษัทเสร็จสิ้น' บันทึกความตกลง

รับสภาพนี้ดังกล่าวเป็นนิติกรรมซึ่งจำเลยทั้งสองได้ทำขึ้นด้วยความสมัครใจ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งมีผลบังคับได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ชดใช้เงินให้แก่บริษัทลูกค้าของโจทก์ไปโดยติดดอกเบี้ยย อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีตามที่จำเลยทั้งสองตกลงชำระให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๑๐๗,๐๓๕.๓๐ บาท จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยจำนวนเงิน ๑๐๗,๐๓๕.๓๐ บาทแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง.

(จำนอง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลแรงงานกลาง - นายสมชาย อุดมวงษ์
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา _____ กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 แผนก _____
 หมายเลขคดีแดงศาลชั้น _____
 ชั้น _____ หมายเหตุ _____